

1509140-13.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104777/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24353493 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2104777 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Daniel Firmino dos Santos

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509140-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509140-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104777/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 24353493 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2104777 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Daniel Firmino dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

CARLOS DANIEL FIRMINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso nos arts. 180, caput, do Código Penal, e art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes (CP, art. 69). Isso porque, em 17 de abril de 2022, por volta de 10h20min, na Rua Alfredo Ruiz, 104, Brasilândia, nesta Capital, concorreu para ocultação e guarda de drogas - 46 porções individualizadas de "cocaína" (30,8g) e 18 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha (37,5g) - destinadas ao tráfico envolvendo adolescente Emanuel Ruan Alvas Calaca (15 anos), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. E ainda, porque na mesma data, nesta Capital, recebeu um aparelho celular Redmi, que sabia ser produto de crime, e a ocultou consigo.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento avistaram dois indivíduos sentados na calçada, os quais ao notá-los, demonstraram certo nervosismo, razão pela qual os abordaram e os identificaram como o acusado CARLOS DANIEL e adolescente Emanuel Ruan Alvas Calaca.

Os policiais localizaram ao lado do referido menor uma pochete contendo a quantia de R\$ 255,00, bem como as substâncias entorpecentes acima descritas. Já com o acusado, foi encontrado um aparelho celular Redmi, produto de roubo ocorrido em 19.01.2022, conforme registro nº 143907/2022 - Delegacia Eletrônica.

Indagados, o adolescente admitiu que estava vendendo drogas, enquanto o acusado afirmou estava na função de olheiro auxiliando o menor e que adquiriu o citado celular na "feira do rolo" pelo Facebook de pessoa não identificada.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 40/44).

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 77/79).

O réu foi citado (fls. 120), foi apresentada resposta à acusação (fls. 124/125) e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e o réu optou pelo silêncio.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 37 da Lei de Drogas, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos surge do Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, do auto de apreensão e exibição de fls. 18/19, bem como dos laudos periciais de fls. 25/28 (constatação) e fls. 83/85 (definitivo).

A origem ilícita do telefone celular apreendido em poder do acusado está demonstrada pelo BO nº 143907/2022 da Delegacia Eletrônica (fls. 70) mencionado às fls. 04, sendo produto roubo ocorrido em 19.01.2022, ou seja, dias antes de sua apreensão em poder do acusado.

Ademais, as substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para cocaína e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 83/85), corroborando o auto de constatação de fls. 25/28.

Provada, portanto, a materialidade delitiva do tráfico.

Outrossim, a autoria dos delitos pelo réu restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Na fase inquisitiva, o réu afirmou que estava na atividade de traficância na função de olheiro auxiliando o menor Emanuel. Atualmente está desempregado. Já respondeu a outros crimes, inclusive quando menor. Comprou o aparelho celular apreendido na feira do "rolo" pelo Facebook de uma pessoa que não sabe o nome. Não procurou saber a origem do produto, tampouco fez pesquisas (fls. 09/10).

Em Juízo, optou pelo silêncio.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Jessica afirmou que seu aparelho celular foi roubado na Praia Grande. O policial militar Maycon Oliveira Cruz reconheceu o réu em audiência e disse que estavam em patrulhamento quando abordaram o menor e o acusado. O acusado já disse que era o "campana", com ele tinha o celular, produto de roubo. Ele era o "olheiro". As drogas estavam em um estojo preto na posse do adolescente. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas. O celular estava com ele, ele disse que tinha comprado de alguém, mas não deu detalhes. O adolescente admitiu a prática da traficância.

Suas palavras foram ratificadas pelas da sua colega de farda, o policial militar Fabio Henrique de Souza Ramos, que reconheceu o réu em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais milita a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL - Não se vislumbra nulidade decorrente da abreviação de atos processuais, sendo regular a mera ratificação, em juízo, das declarações prestadas perante a autoridade policial - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA - SUFICIÊNCIA - As declarações das testemunhas de acusação, alicerçadas pela circunstância de a ré possuir folha de antecedentes desabonadora, demonstram, sem reboços, a prática do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - PROVAS - SUFICIÊNCIA - Apreensão de instrumentos destinados à contrafação de talonários de cheques na residência da ré. - Alegação de que desconhecia o conteúdo da caixa destituída de embasamento - CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado, mas devendo ser desclassificada a conduta do art. 33 para o art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Em suma: o conjunto probatório depõe com meridiana clareza contra o acusado e apresenta-se suficiente para suportar a convicção de que colaborou, como informante, com grupo, organização ou associação destinado à prática do crime de tráfico de entorpecentes, exercendo a função de "olheiro" para avisar a chegada dos policiais, o que foi constatado pelos policiais militares e confessado pelo próprio réu a eles.

Tal conduta, "se amolda perfeitamente à prevista no artigo 37, da lei nº 11.343/06, já que sua função consistia em informar aos traficantes a eventual presença de policiais no local, a fim de garantir o sucesso da mercancia ilícita" (TJSP; Apelação 0032642-90.2013.8.26.0577; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão

Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).

Inafastável, assim, a condenação do réu por infração ao art. 37 da Lei nº 11343/06, conduta que está descrita na denúncia, não sendo necessário aditamento da peça inicial.

Ademais, há o réu que ser condenado pela prática do delito de receptação dolosa (CP, art. 180), vez que o acusado não apresentou nenhum documento que demonstrasse a posse lícita do aparelho celular.

E mais, as circunstâncias da aquisição do bem - adquirido através de redes sociais de pessoa desconhecida e sem a devida documentação - são suficientes para evidenciar a sua ciência quanto a espúria do bem, e, por conseguinte, para demonstrar a presença do elemento subjetivo do tipo penal em exame. Nesse sentido: Apelação criminal - Receptação - Recurso da defesa - Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da imputação para modalidade culposa - Impossibilidade - Materialidade incontroversa - Autoria comprovada pelo acervo acusatório - Alegação de desconhecimento da origem espúria do bem (externada somente na fase administrativa, diante da revelia) que não convence e não exclui o crime - Circunstâncias da transação comercial revelada pelo recorrente que indicam inequívoco o dolo exigido para a configuração do crime de receptação dolosa - Dosimetria - Penas estabelecidas no patamar mínimo, com substituição da carcerária por prestação pecuniária e fixação de regime aberto para a hipótese de descumprimento e conversão - Apelo não provido. (TJSP, 3001541-88.2013.8.26.0510, Rel. Des.: Juvenal Duarte; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 22/09/2016; Data de registro: 27/09/2016.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06. De rigor, outrossim, a agravante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois o crime envolveu adolescente. O acusado é tecnicamente primário, embora responda por outros procedimentos criminais (fls. 32/34).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em dois anos de reclusão e pagamento de 300 dias multa, pelo crime do art. 37 da Lei de Drogas, e em um ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, pelo delito de receptação qualificada, ambos no valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela majorante da prática do delito com adolescente, aumento a pena em 1/6, totalizando dois anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 300 dias-multa. Pelo concurso de crimes, somo as penas impostas, totalizando três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 310 dias-multas.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu CARLOS DANIEL FIRMINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 37 c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena total de três anos e seis meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 310 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dado o delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP para aquele que participa do tráfico de drogas. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Pela pena aplicada, bem como pela primariedade do acusado, o regime aberto. Faculto o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito.

Com o trânsito em julgado, expeça(m)-se mandado(s) de prisão e guia(s) para execução definitiva(s); verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA